

1511965-61.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132190/2021 - 46º D.P. PERUS, 17927273 - 46º D.P. PERUS, 1102/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2132190 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1511965-61.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511965-61.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132190/2021 - 46º D.P. PERUS, 17927273 - 46º D.P. PERUS, 1102/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2132190 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO BARROS DA SILVA MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

FABRICIO BARROS DA SILVA MELO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 14 de maio de 2021, por volta de 11h, na Rua Gualterio, altura do nº 189, Perus, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 08 (oito) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como

maconha, com peso líquido de 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas); 03 (três) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 1,9g (um grama e nove decigramas); e 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 7,6g (sete gramas e seis decigramas); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termo de depoimento às fls. 06/07; termo de interrogatório à fl. 08; boletim de ocorrência às fls. 09/11; auto de exibição e apreensão à fl. 15; laudo de constatação às fls. 116/119; laudo toxicológico às fls. 120/122.

O réu foi regularmente citado à fl. 149 e apresentou defesa prévia à fl. 92/93, sendo recebida a denúncia no dia 07 de julho de 2021 (fl. 111).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu não compareceu à audiência, embora regularmente intimado, e foi declarado revel. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 15), restando positiva a identificação como maconha, cocaína e crack, nos termos de constatação provisória (fls. 116/119) e do exame toxicológico (fls. 120/122).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Segundo apurado, os policiais civis Claudyr e Raul dirigiram-se ao local, em decorrência de diversas denúncias de que se tratava de ponto de venda de drogas e visualizaram o réu, parado debaixo da árvore, ali existente. Estacionaram a viatura descaracterizada e dirigiram-se a pé até o local. Neste caminho, puderam visualizar duas pessoas se aproximando dele e efetuando alguma troca. A primeira já tinha se afastado e a segunda conseguiu correr quando percebeu a aproximação da equipe. Questionado, FABRICIO confirmou a traficância, asseverando que cuidava da droga para o próximo vendedor que logo o iria lhe substituir.

Em revista pessoal, foram localizados R\$ 20,00 em seu bolso e uma sacola, presa na árvore onde ele estava encostado, contendo as substâncias entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório, o réu não se apresentou em juízo para desmentir a narrativa dos policiais, de modo que a prova é suficiente para amparar o decreto condenatório.

Cabe salientar que os policiais civis foram uníssimos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal, o que efetivamente ocorreu in casu.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado?

Assim, as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão informal prestada pelo acusado no momento da abordagem e a apreensão três espécies diferentes de entorpecentes, embalados e divididos, prontos para a venda, evidenciam que se destinavam à mercancia.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 ano e 08 meses e ao pagamento de 166 dias-multa.

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituir a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABRICIO BARROS DA SILVA MELO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls. 17/18) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente

por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 16 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA